

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

45. Konu — Tahakkuk, Tebliğ ve Ödeme

Kısa Soru-Cevap · 58 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 45 — Tahakkuk, Tebliğ ve Ödeme

Kaynak: 45-tebliğ.docx (GK m.195–201; GY m.489–492; Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) Seri No: 2 m.3–29). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Tahakkuk ve Kayda Geçirme (GK m.195–196, 199; GY m.489, 491)

#	Soru	Cevap
1	Tahakkuk ettirilen gümrük vergileri nereye kaydedilir?	Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defterine veya bilgisayara; bilgisayar çıktıları defter yerine geçer. Defter elektronik ortamda tutulur. (GK m.195/1; GY m.489/1)
2	Gümrük vergilerinin tahakkuku hangi Kanunda düzenlenmiştir; ödeme hangi Kanundaki usullere göre yapılır? ★ 2023	Tahakkuk Gümrük Kanununda (m.195 vd.) düzenlenir, vergileri gümrük idaresi tahakkuk ettirir; ödeme ise 6183 sayılı Kanundaki usullere göre yapılır. (GK m.195/1, 200/1)
3	Hangi hallerde vergiler deftere kaydedilmekle birlikte özel durumları defterde ayrıca belirtilir?	Geçici anti-damping veya fark giderici vergi uygulanması; kanunen alınması gereken verginin bağlayıcı tarife ve menşe bilgisine göre belirlenen tutardan yüksek olması; vergi tutarının Cumhurbaşkanınca belirlenen seviyenin altında kalması. (GK m.195/1)
4	Belirli aralıklarla aynı kişiye teslim edilen aynı cins eşyanın vergileri nasıl tahakkuk ettirilebilir?	Gerekli teminat sağlanması şartıyla, otuz günü geçmeyecek bir süre içinde tahakkuk ettirilerek deftere kaydedilebilir. (GK m.196)
5	Basitleştirilmiş usulde eksik bilgi/belge verilen süre içinde tamamlanmazsa ne olur?	Beyanname kapsamı eşyanın vergileri ertelenmez; GK m.196 (otuz günlük tahakkuk) hükmü uygulanmaz. (GK m.199; GY m.491)

Tebliğ, Zamanaşımı ve Kesinleşme (GK m.197; GY m.489–490)

#	Soru	Cevap
6	Gümrük vergileri yükümlüye ne zaman ve nasıl tebliğ edilir?	Tahakkukundan hemen sonra; sistem üzerinde, yapılamazsa ilgili belge üzerinde. (GK m.197/1; GY m.489/2)
7	Hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen vergilerin tebligatı hangi süre içinde yapılır? ★ 2023, 2024, 2025	Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde. (GK m.197/2)
8	Üç yıllık süreyi (zamanaşımını) ne durdurur?	Gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili dava açılması. (GK m.197/2; Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.9/3)
9	Beyannameye gösterilen vergi tutarı ile idarece hesaplanan tutar eşitse tebliğ nasıl yapılmış sayılır? ★ 2024	Gümrük idaresinin eşyayı teslim etmesi tebliğ yerine geçer. (GK m.197/3)
10	Zamanaşımı daha uzun, ceza gerektiren bir fiil nedeniyle ceza davası açılmışsa vergi alacakları hangi süreler içinde tahsil edilir? ★ 2021	Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza zamanaşımı süreleri içinde; ceza davasının sonuçlanması beklenmeksizin takip edilir. (GK m.197/4; Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.9/2)

#	Soru	Cevap
11	Tebliğ edilen gümrük vergileri ne zaman kesinleşir?	GK m.242'deki sürelerde itiraz edilmemesi veya süresinde idari yargıya başvurulmaması halinde bu sürelerin bittiği tarihte; dava açılırsa yükümlü aleyhine kararın idareye tebliğ edildiği tarihte tahsil edilebilir hale gelir. (GK m.197/5)
12	Beyannameye düzeltme gerektiren tespitler nasıl işleme alınır?	Sistem üzerinde düzenlenen müzekkere ile idare amirine sunulur; olurdan sonra yeni tahakkuk ve varsa cezalar tebliğ edilir. (GY m.490/1)
13	Sonradan istenen vergiler ve bunlara bağlı idari para cezaları nasıl tebliğ edilir?	Tek bir karar ile tebliğ edilir ve aynı anda ilgili programa kaydedilir. (GY m.490/2)
14	Birden fazla işlem veya beyannameye ilişkin vergi ve cezalar için tek tahakkuk ve ceza kararı hangi şartla düzenlenebilir?	Konusu ve yükümlüsünün (GY'ye göre gümrük idaresinin de) aynı olması ve aralarında maddi veya hukuki yönden bağıllık bulunması; beyanname bilgileri ek yapılmaksızın kararın içinde belirtilir. (GY m.490/3; Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.11)

Ödeme Süresi ve Ödeme (GK m.198, 200–201)

#	Soru	Cevap
15	Kontrol ve denetleme sonucu hiç/noksan alındığı belirlenen vergiler ne kadar sürede ödenir? ★ 2021, 2022, 2024, 2025	Yükümlüye tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde (işlemleri sonradan yapılmak üzere teslim edilen eşyanın vergileri de; GK m.69 saklı). (GK m.198/1)
16	Onbeş günlük ödeme süresi hangi şartlarla ve ne kadar uzatılabilir? ★ 2021, 2024	Süre bitmeden yazılı istem ve teminat alınması şartıyla otuz gün daha; uzatım her kalem için ayrı ayrı da yapılabilir. (GK m.198/1)
17	Uzatılan ödeme süresi için ne alınır? ★ 2021	6183 s.K. m.48'e göre tecil faizi. (GK m.198/1; Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.17/2)
18	Tebliğ edilen vergilere GK m.242 çerçevesinde itiraz edilmesi ödeme süresini nasıl etkiler?	Ödeme süresini keser; süre idarenin veya yargı merciinin kararının tebliğinden itibaren yeniden başlar. (GK m.198/2)
19	Dolaşım belgesinin karşı ülke idaresince yanlışlıkla onaylandığı tespit edilirse tercihli tarife nedeniyle alınmayan vergiler istenir mi?	Yükümlü tüm özeni gösterdiğini ispat ederse istenmez; ancak belge ihracatçının yanlış verilerine dayanılarak onaylanmışsa veya Resmi Gazetede şüphe duyurusu yayımlanmışsa tahsil edilir. (GK m.198/4)
20	Gümrük vergileri hangi para birimiyle ve kimler aracılığıyla ödenebilir?	Türk Lirası olarak, 6183 s.K. usullerine göre; yetki verilen bankalar aracılığıyla da tahsil edilebilir. (GK m.200)
21	Süresi içinde ödenmeyen kesinleşmiş gümrük vergileri hakkında hangi Kanun uygulanır? ★ 2023	6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun. (GK m.201)

Ek Tahakkuk ve Tebliği (Tahsilat Tebliği Seri No: 2 m.3–5)

#	Soru	Cevap
22	Tahsilat Tebliğine göre "gelir eksikliği" nedir?	Kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri ile bunların fer'ileri. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.3/1-d)
23	Tahsilat Tebliğine göre "asıl yükümlü" kimdir?	Doğrudan temsilde adına ve hesabına, dolaylı temsilde ise hesabına beyanda bulunulan kişi. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.3/1-b)
24	Ek tahakkuka esas alacak aslı 6183 s.K. m.106'daki tutarın altında kalırsa ne olur?	Ek tahakkuk yapılmaz; vergi aslına bağlı ceza kararı da düzenlenmez. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.4/2)
25	Şartlı muafiyet veya nihai kullanımda teminata bağlanan vergilerde rejim ihlal edilirse alacak aslı için yeniden tahakkuk yapılır mı?	Hayır, alacak aslına ilişkin ayrıca tahakkuk yapılmaz. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.4/3)
26	Ek tahakkuk hangi Kanuna göre ve kime tebliğ edilir?	7201 sayılı Tebligat Kanununa göre, ek-1'deki kararlar asıl yükümlüye. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.5/1)
27	Birden çok yükümlü müştereken ve müteselsilen sorumluyorsa ek tahakkuk nasıl tebliğ edilir?	Her birine ayrı ayrı; dolaylı temsilci sorumluyorsa tebligatlar aynı anda gönderilir; GM bir tüzel kişilik bünyesindeyse tüzel kişiliğe de tebliğ edilir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.5/2–3)
28	Gelir eksikliğini yükümlülerden biri öderse diğerlerinin durumu ne olur?	Diğer yükümlüler açısından da yükümlülük sona erer. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.5/4)
29	Uzlaşma vaki olursa ayrıca tebligat yapılır mı?	Hayır; uzlaşma tutanağının yükümlüce imzalanması tebliğ hükmündedir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.5/5)

Dolaylı Temsilcinin Sorumluluğu, Ceza Kararı ve İştirak (Tahsilat Tebliği m.6–8)

#	Soru	Cevap
30	Dolaylı temsilcinin sorumluluğunun tespitinde hangi haller araştırılır; biri varsa sonuç nedir?	Beyannamenin esas belgelere uygun olmaması, ekli belgelerdeki çelişkinin araştırılmaması, belgelerin sahte/hatalı olduğunun araştırmaya gerek olmadan anlaşılabilmesi, belgelerin form/şartlara uymaması, fiziki incelemeyle anlaşılacak tarife hatası, hakkında fezleke, rapor veya iddianame düzenlenmesi. Biri varsa müştereken ve müteselsilen sorumludur. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.6/1)
31	Dolaylı temsilcinin sorumluluğu tespit edilse de hangi hallerde ona ayrıca tebligat yapılmaz?	Asıl yükümlünün onaylanmış kişi statü belgesi veya YYS sahibi olması; asıl yükümlü adına alacağı yetecek teminat bulunması; ek tahakkukun eşyanın tesliminden önce asıl yükümlüye tebliğ edilmiş olması. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.6/3)
32	Para cezalarını kim karara bağlar; ceza kararının tebligatında neler belirtilir?	Gümrük idare amirleri veya yardımcıları; tebligatta GK m.242 uyarınca başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açıkça belirtilir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.7/1–2)

#	Soru	Cevap
33	Para cezalarında iştirak hükümleri için ne gerekir; iştirak tespit edilirse cezalar nasıl uygulanır?	Kabahat fiilinin kasıtlı (bilerek ve istenerek) işlenmiş olması (5326 s.K. m.14/1); cezalar ilgililere ayrı ayrı uygulanır ve tebliğ edilir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.8/1–2)

Zamanaşımı, İtiraz, Kesinleşme ve Takip (Tahsilat Tebliği m.9–16)

#	Soru	Cevap
34	Tahsilat Tebliğine göre tahakkuk zamanaşımı nedir ve nasıl dikkate alınır?	Yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren üç yıl; süre gümrük idarelerince re'sen dikkate alınır. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.9/1)
35	Tebliğ edilen vergilere karşı dava açılması tahsilat takibini durdurur mu?	İlk derece mahkemesinde dava açılması durdurur; aleyhe karara karşı istinaf/temyiz ise yürütmeyi durdurma kararı yoksa durdurmaz. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.9/4)
36	Para cezalarında zamanaşımı nasıl belirlenir?	Vergi alacağına bağlı cezalar ilgili vergilerin zamanaşımına tabidir; bağlı olmayan maktu ve nispi cezalarda 5326 s.K. m.20 uygulanır. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.10; GY m.490/4)
37	Tebliğ edilen gelir eksikliği ve cezalara itirazın süresi, mercii ve sonuçlandırma süresi nedir?	Tebliğden itibaren on beş gün içinde bir üst makama (yoksa aynı makama) dilekçeyle; itiraz otuz gün içinde sonuçlandırılır, aşılacaksa gerekçe ve ek süre bildirilir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.12/1, 4)
38	İtiraz edilmeyen vergi ve ceza kararları ne zaman kesinleşir; uzlaşmada neye göre kesinleşir?	Tebliğden itibaren 15 günlük idari itiraz süresinin bitiminde; uzlaşmada uzlaşılan tutarlar üzerinden. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.13/1-a, 2)
39	Kesinleşen ve 6183 s.K. m.55 vd. göre takip edilen alacaklara ilişkin tebligatlar hangi hükümlere göre yapılır?	213 sayılı Vergi Usul Kanununun tebligat hükümlerine göre (6183 m.8 uyarınca). (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.14/1)
40	Zamanaşımına uğramış vergi ve cezayı yükümlü ödemek isterse ne olur?	Rızaen yapılan ödemeler kabul olunur. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.14/4)
41	İdari para cezaları taksitle ödenebilir mi?	Evet; ilk taksit peşin ödenmek koşuluyla bir yıl içinde dört eşit taksit; ödeme süresi içindeki yazılı başvuru üzerine cezayı veren gümrük idaresi karar verir (5326 m.17/3). (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.14/5)
42	Yükümlünün ölümü halinde gümrük vergi borçları ve idari para cezaları ne olur?	Vergi borçları mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılara geçer (her biri miras hissesi nispetinde); idari para cezaları cezaların şahsiliği gereği mirasçılardan takip edilmez. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.14/6)
43	Hiç veya eksik alınan vergilere hangi dönem için gecikme zammı oranında faiz uygulanır?	Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten vergilerin kesinleştiği tarihe kadar; 6183 s.K. m.51 oranında (aylık oran x 12). (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.15/1)
44	Tebliğata rağmen ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için gecikme zammı nasıl uygulanır?	Vadenin bitiminden ödeme tarihine kadar her ay için ayrı ayrı; ödeme tarihi dahil, vade tarihi hariç. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.15/2)

#	Soru	Cevap
45	Gümrük idarelerince verilen idari para cezalarına gecikme zammı uygulanır mı?	Hayır; gecikme zammı oranında faiz ve gecikme zammı uygulanmaz (6183 m.51/3). (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.15/5)
46	Takibat bakımından gümrük idarelerinin "mahal"i nedir?	Büyükşehirde büyükşehir belediyesi sınırı; illerde merkez ilçe sınırları; ilçelerdeki gümrük müdürlüklerinde ilçe sınırları. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.16/2)

Tecil ve Taksitlendirme (Tahsilat Tebliği m.17–27)

#	Soru	Cevap
47	Tahsilat Tebliğine göre GK m.198 kapsamında ödeme nasıl ertelenir?	15 günlük ödeme süresi içinde talep ve teminat ile, başvuru tarihinden itibaren otuz güne kadar; tecil faizi formül-4 ile hesaplanır. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.17)
48	6183 s.K. kapsamındaki tecil başvurusu reddedilirse alacak nasıl ödenebilir?	Ret kararının tebliğinden itibaren azami otuz gün içinde tecil faizi uygulanarak. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.18/2)
49	Tecil ve taksitlendirme taleplerinde yetkili idareler kimlerdir?	5.000.000 TL'ye kadar gümrük müdürlükleri; 5.000.000 TL ve üzeri gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.19)
50	Tecil ve taksitlendirme başvurusu ne zamana kadar yapılabilir; eksik belgeler hangi sürede tamamlanır?	Alacağın tebliğinden itibaren haczedilen malların paraya çevrilmesi aşamasına kadar; eksikler on beş gün içinde tamamlanır. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.20/1, 3)
51	Çok zor durum hali nasıl tespit edilir?	Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince hazırlanan Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Rapor dikkate alınır; kamu kurum ve kuruluşlarının Genel Müdürlükçe yapılır. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.21/1, 5)
52	Çok zor durum hali hangi formülle ve hangi oranda kabul edilir? ★ 2021	(Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar) / Kısa Vadeli Borçlar; oran "1" ve altında ise çok zor durum (formülde stoklar yer almaz). (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.21/4)
53	Çok zor durum raporundaki bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa ne olur?	Tecil ve taksitlendirme iptal edilir; yanıltıcı rapor düzenleyen YGM hakkında GK geçici 6. madde uygulanır. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.21/3)
54	Azami tecil ve taksitlendirme süresi nedir?	Otuz altı ay; idare daha kısa süre belirleyebilir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.23/4)
55	Taksitler süresinde ödenmezse ne yapılır?	Muaccel alacağın on beş gün içinde ödenmesi bildirilir (6183 m.56); ödenmezse teminat paraya çevrilir veya cebren tahsile devam edilir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.26/1)
56	Tecil ihlaline neden olan taksit son taksitse tecilin geçerli sayılması talebi ne zamana kadar yapılır?	Son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar; ihlal edilen taksit ve tecil faizi, yazının tebliğinden itibaren beş iş günü içinde ödenir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.27/4)

Terkin (Tahsilat Tebliği m.28–29)

#	Soru	Cevap
57	Zamanaşımına uğramış alacakların terkin cetveli kaç nüsha düzenlenir; terkin izni nereden alınır?	Her borçlu için ayrı 3 nüsha; Genel Müdürlük aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığından izin alınır. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.28/1, 4)
58	Tahsili imkansız küçük tutarlı alacakların terkin yetkisi kimdedir?	20 liraya kadar (dahil) alacaklarda gümrük müdürleri veya vekilleri; terkin cetveli düzenlenmez, izin alınmaz, takipten vazgeçme onayı verilir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.29)

Sık Karıştırılanlar

Hiç/noksan alınan vergilerin **tebligatı 3 yıl** (yükümlülüğün **doğduğu** tarihten); **ödeme süresi 15 gün** (tebliğden); uzatma **+30 gün** (süre bitmeden **yazılı istem + teminat**), uzatılan süreye **tecil faizi** (6183 m.48).

Ceza davası açılmışsa vergi alacakları **Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza zamanaşımı** süreleri içinde tahsil edilir; dava açılması zamanaşımını **durdurur**.

Beyan edilen vergi = idarece hesaplanan vergi ise **eşyanın teslimi tebliğ yerine geçer**.

Tahakkuk **Gümrük Kanununa** göre; ödeme usulü ve **süresinde ödenmeyen kesinleşmiş** vergilerin takibi **6183 sayılı Kanuna** göre.

Tebliğat: ek tahakkuk ve ceza kararı **7201 Tebligat Kanunu**; kesinleşmiş alacağın 6183 takibi **213 VUK**; uzlaşma tutanağının imzası **tebliğ hükmünde**.

Gecikme zammı oranında faiz: yükümlülüğün başladığı tarih → kesinleşme; **gecikme zammı**: vade bitimi → ödeme; **idari para cezalarına ikisi de uygulanmaz**.

Tecil yetkisi **5.000.000 TL'ye kadar gümrük müdürlüğü**, üzeri **bölge müdürlüğü**; azami süre **36 ay**; çok zor durum oranı **1 ve altı** (formülde **stok yok**).

İPC taksiti: ilk taksit peşin, **1 yıl / 4 eşit taksit**; ölümde vergi borcu mirasçıya geçer, **İPC geçmez**; terkin: **20 liraya kadar** gümrük müdürü/vekili.